

ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่อเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อขออุทธรณ์คำตอบ และขอให้ทบทวนการตรวจสอบเฉพาะข้อ ๗ ของกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์สอบถามไปยังแผนกสอบไล่ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่ทบทวนข้อสอบของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่มีมติไม่ทบทวนการตรวจสอบคำตอบของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อขออุทธรณ์คำตอบและขอให้ตรวจสอบและให้คะแนนใหม่ในข้อ ๗ ของกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีตอบถูกต้องตามธงคำตอบและอ้างมาตราถูกต้อง เหตุใดจึงได้คะแนนเพียง ๒ คะแนน เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้นำคำร้องของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการสอบ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่ตรวจให้ใหม่ เพราะคะแนนที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปถือเป็นดุลพินิจของกรรมการผู้ตรวจข้อนั้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการสอบจึงทำความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดี โดยในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติไม่ตรวจสอบคำตอบของผู้ฟ้องคดีให้ใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยที่ประชุมของคณะกรรมการ ดังนั้นรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการจึงต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กล่าวคือ การใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องและออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องออกคำสั่งทางปกครอง และร่วมกันตัดสินใจออกคำสั่งทางปกครองภายหลังจากที่ได้อภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและหักล้างซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการจึงเป็นผลของการแสดงเจตนาร่วมกันของบรรดาบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการ คณะนั้นที่ได้แสดงออกมาโดยทราบข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างรอบด้านในการประชุมกันพิจารณาเรื่องที่จะออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้



ตามมาตรา ๗๙^{๑๓} มาตรา ๘๐^{๑๔} มาตรา ๘๒^{๑๕} และมาตรา ๘๓^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่จากรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตลอดจนได้มีการลงมติในส่วนที่เกี่ยวกับคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ตรวจสอบและให้คะแนนใหม่ อันเป็นเรื่องที่ประชุมต้องพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงถือได้ว่าการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาเรื่องและออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อันส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบคำตอบของผู้ฟ้องคดีให้ใหม่จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่มีมติไม่ตรวจสอบคำตอบของผู้ฟ้องคดีให้ใหม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕๓/๒๕๕๙)

^{๑๓-๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วัน นับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุนความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกำหนด

การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

๒. องค์วิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

๒.๑.๑ คำสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

กรณีที่มีการกล่าวหาว่า แพทย์ให้การรักษาอาการป่วยโดยไม่ถูกต้อง ทำให้อาการไม่ดีขึ้นภายหลังการรักษา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า แพทย์ผู้ถูกกล่าวหา ได้พยายามหาสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยและทำการรักษาผู้ป่วยตามอาการที่ตรวจพบ และเมื่อผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นภายหลังการรักษาโดยการผ่าตัด ก็ทำการตรวจและวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและดำเนินการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน โดยมีได้ปล่อยปละละเลยในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงถือได้ว่าแพทย์ผู้ถูกกล่าวหา ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในระดับที่ดีที่สุด และพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานจากโรค โดยไม่ปรากฏว่า แพทย์ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการ ที่ควรได้รับตามปกติตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับหมวด ๓ ข้อ ๑ ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนั้น การที่นายกแพทยสภาโดยมติของคณะกรรมการ แพทยสภามีคำสั่งให้ยกข้อกล่าวหาจึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส. ด้วยอาการปวดท้อง โดยมีนายแพทย์ น. เป็นแพทย์ผู้ทำการรักษา จากการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์พบว่า ผู้ฟ้องคดี มีเม็ดนิ่วจำนวน ๑ เม็ด และทราย (Sand Stones) อยู่ในถุงน้ำดี นายแพทย์ น. จึงทำการผ่าตัด โดยใช้กล้องและเครื่องมือสอดเข้าไปในร่างกายเพื่อทำการตัดถุงน้ำดีและนิ่วในถุงน้ำดีออก (Laparoscopic Cholecystectomy) ภายหลังการผ่าตัดผู้ฟ้องคดียังคงมีอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด และไม่ยอมรับประทานอาหาร ซึ่งนายแพทย์ น. แจ้งว่า เป็นอาการปกติภายหลัง การผ่าตัด และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าสามารถกลับบ้านได้ ต่อมา นายแพทย์ บ. ซึ่งเป็น แพทย์ผู้ตรวจผลเลือดได้เข้าตรวจผู้ฟ้องคดีที่ห้องพัก หลังจากนั้นประมาณ ๓๐ นาที นายแพทย์ น. ได้เข้าตรวจผู้ฟ้องคดีอีกครั้งและแจ้งว่ายังไม่สามารถกลับบ้านได้ หลังจากนั้น นายแพทย์ ส. ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีต้องทำการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)) เนื่องจากมีเม็ดนิ่วจำนวน ๑ เม็ด ลงไปอุดตันในท่อน้ำดี



ภายหลังการรักษาดังกล่าว นายแพทย์ น. ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสามารถกลับบ้านได้ แต่ผู้ฟ้องคดีรู้สึกว่าการรักษาผู้ฟ้องคดียังคงมีอาการท้องอืด และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้นายแพทย์ น. ทำการรักษาผู้ฟ้องคดีอีก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ก. เป็นเวลา ๕ วัน จึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเลขาธิการแพทยสภา ขอให้แพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพของนายแพทย์ น. และแพทย์ของโรงพยาบาล ส. กรณีบกพร่องในหน้าที่ของแพทย์และให้การรักษาไม่ถูกต้อง แต่นายกแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมติของคณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังการผ่าตัดในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามรายงานแพทย์ พบว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาการตัวเหลืองมากขึ้น เพื่อบำบัด นายแพทย์ น. จึงเจาะเลือดผู้ฟ้องคดีเพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีการอุดตันในท่อน้ำดี นายแพทย์ น. จึงได้ปรึกษานายแพทย์ ส. ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม และมีประสบการณ์การรักษาด้วยวิธี ERCP แต่การรักษาของนายแพทย์ ส. ด้วยการทำ ERCP ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการบวมอักเสบในบริเวณที่จะทำการรักษา ไม่สามารถฉีดสีเข้าไปในท่อน้ำดีได้ นายแพทย์ ส. จึงใช้เครื่องมือตัดเปิดหลอดท่อน้ำดี (Sphincterotomy) หลังการรักษาผู้ฟ้องคดียังคงมีอาการไม่ดีขึ้น ญาติของผู้ฟ้องคดีจึงได้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ก. โดยแพทย์ของโรงพยาบาล ก. ได้ทำการรักษาด้วยการทำ ERCP หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีอาการดีขึ้นสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ จึงเห็นได้ว่า นายแพทย์ น. ได้หาสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีและได้พยายามทำการรักษาผู้ฟ้องคดีตามอาการที่ตรวจพบ อีกทั้งเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการไม่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัด นายแพทย์ น. ยังได้ทำการตรวจและวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ และดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีได้ปล่อยปละละเลยในการดูแลรักษาผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่า นายแพทย์ น. ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด และพยายามให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากอาการทรมาณจากโรค โดยไม่ปรากฏว่า นายแพทย์ น. ประสงค์จะเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับ ตามปกติตามมาตรา ๓๑^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับ

^{๑๗} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา

หมวด ๓ ข้อ ๑^{๔๔} ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นตามที่คณะกรรมการสอบสวน ชุดที่สี่ ขอความเห็นว่าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศัลยแพทย์ผู้รักษาในกรณีนี้ได้มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว โดยการผ่าตัดด้วยวิธี Laparoscopic Cholecystectomy แล้วทำให้นิวบางส่วนไปอุดตันในท่อน้ำดี ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเม็ดยามีขนาดเล็กกว่าท่อน้ำดี เนื่องจากในระหว่างการผ่าตัดจะต้องมีการดึงรั้งถุงน้ำดีและอาจทำให้เม็ดยาเคลื่อนลงไปยังท่อน้ำดีได้ กรณีจึงถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่หายจากอาการป่วยมิได้เกิดจากการได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการผ่าตัด สำหรับกรณีที่กล่าวหาว่า นายแพทย์ น. มิได้ตรวจการทำงานของตับก่อนทำการรักษา และหลังการผ่าตัดได้แนะนำให้กลับบ้านถึง ๒ ครั้ง ทั้งที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีดังกล่าว นายแพทย์ น. ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปได้ว่า หลังการผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ทานอาหารได้ มีไข้ต่ำ ๆ วันต่อมาผู้ป่วยมีอาการไข้ลดลง อาการทั่วไปดีขึ้น กินอาหารได้ แต่ตัวดูเหลืองนิดหน่อย ซึ่งคิดว่าเกิดจากการดูดซึมของเลือด และน้ำดีในช่องท้องจากการผ่าตัด และน่าจะค่อย ๆ จางลง จึงน่าจะกลับบ้านได้ จึงได้สั่งให้ Discharge แต่ต่อมาผู้ป่วยมีไข้และตัวเหลืองมากขึ้น จึงได้ยกเลิก Discharge ส่วนที่ไม่ได้ตรวจตับก่อนการรักษานั้น เนื่องจากไม่พบว่าผู้ป่วยตัวเหลืองและผลอัลตราซาวด์พบนิ่วในถุงน้ำดี โดยคณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การให้การรักษาผู้ป่วยของนายแพทย์ น. ถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว เห็นควรยกข้อกล่าวหา และต่อมา คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฯ กรณีจึงยอมถือได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง และปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนายแพทย์ น. ตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติยกข้อกล่าวหานายแพทย์ น. และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ยกข้อกล่าวหานายแพทย์ น. จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๓/๒๕๕๙)

^{๔๔} ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖

หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด และพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิการต่าง ๆ โดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ



๒.๒ ทันทแพทย์สภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทย์สภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครุสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

คำสั่งลงโทษนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนักศึกษาทุจริตในการสอบเป็นคำสั่งทางปกครอง และข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองในการลงโทษนักศึกษาเป็นการเฉพาะ จึงต้องถือว่ามีมาตรฐานต่ำกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าในการพิจารณามีคำสั่งได้มีการให้ออกาสนักศึกษาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องถือว่าเป็นคำสั่งที่กระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น นอกจากนี้ โดยที่ระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้อสอบให้ครบถ้วนตามลักษณะการสอบโดยทั่วไป หรือตามที่ระบุไว้ในคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากำหนด โดยห้ามศึกษานำเอกสาร หรืออุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กำหนดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำผิดระเบียบการสอบ และต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อสอบการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ มิได้มีการระบุห้ามบันทึกข้อความใด ๆ ไว้ในพจนานุกรมที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และไม่ปรากฏว่าได้มีคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อีกทั้ง อาจารย์ผู้สอนวิชาดังกล่าวได้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถนำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม การที่นักศึกษาจดคำศัพท์ที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถค้นคว้าได้จากพจนานุกรมเล่มอื่นแทรกลงในพจนานุกรมที่นำเข้าห้องสอบ จึงมิใช่การทุจริตในการสอบรายวิชาดังกล่าว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า

นักศึกษาผู้ยื่นทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย คำสั่งลงโทษนักศึกษาตามกรณีนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบปลายภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วิชาการแปลอังกฤษ เป็นไทย ๑ โดยก่อนการสอบวิชาดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าสอบทุกคนสามารถนำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม ในวันสอบวิชาดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนคนดังกล่าวได้สุ่มตรวจพจนานุกรมของนักศึกษาตามห้องสอบต่าง ๆ แล้วพบว่า พจนานุกรมของผู้ฟ้องคดีได้มีการเขียนตัวอักษรด้วยลายมือแทรกอยู่ระหว่างบรรทัด ในพจนานุกรมดังกล่าว จึงได้ยึดพจนานุกรมเล่มดังกล่าวไว้ หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีสอบเสร็จและได้นำกระดาษคำตอบไปส่งที่อาจารย์ผู้คุมสอบแล้ว อาจารย์ผู้คุมสอบได้นำพจนานุกรมดังกล่าวมาให้ผู้ฟ้องคดีดู แล้วถามว่าเป็นลายมือของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีได้ตอบว่า “ใช่” กรรมการผู้คุมสอบจึงได้ทำหนังสือกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า จดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายวิชาไว้ในพจนานุกรม ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้ ต่อมา คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๗ และเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริต จึงมีมติลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้ระดับ F ในรายวิชาดังกล่าว และให้พักการศึกษาเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับการยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเห็นว่า แม้ว่าข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว จะกำหนดให้การลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาค หรือการสอบระหว่างภาค ให้คณะกรรมการควบคุมการสอบร่วมกับคณะกรรมการประจำคณะวิชาที่จัดสอนหรือคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจำวิทยาเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาก็ตาม แต่โดยที่ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณี



ที่กฎหมายได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวแล้ว พบว่ามีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งทางปกครองในการลงโทษนักศึกษาไว้โดยเฉพาะ จึงมีมาตรฐานต่ำกว่า กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก่อนที่จะมีคำสั่งทางปกครอง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๐ ได้เชิญเพียงกรรมการผู้ควบคุมการสอบและอาจารย์ผู้สอนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจากบุคคลที่เชิญมาชี้แจงข้างต้นเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด การพิจารณาทางปกครองที่นำไปสู่คำสั่งทางปกครองลงโทษผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่กระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของคำสั่งลงโทษนักศึกษา มิใช่เป็นการแจ้งผลการสอบหรือวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคลตามการกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม อันจะเป็นเหตุเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง^๓ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑-๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

เดียวกันแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖^๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตฯ ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้อสอบให้ครบถ้วนตามลักษณะการสอบโดยทั่วไป หรือตามที่ระบุไว้ในคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากำหนด ห้ามนักศึกษานำเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กำหนดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำความผิดระเบียบการสอบ และต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อสอบวิชาดังกล่าวมิได้มีการระบุห้ามบันทึกข้อความใด ๆ ไว้ในพจนานุกรมที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และไม่ปรากฏว่าได้มีคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อีกทั้ง อาจารย์ผู้สอนวิชาดังกล่าวก็ได้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถนำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม การที่ผู้ฟ้องคดีจัดคำศัพท์ที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถค้นคว้าได้จากพจนานุกรมเล่มอื่นแทรกลงในพจนานุกรมที่นำเข้าห้องสอบ จึงมิใช่การทุจริตในการสอบในรายวิชาดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำความผิดระเบียบแต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ได้ค่าระดับ F ในรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ และให้พักการศึกษาเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนยันการลงโทษดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

(๔) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

^๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๖ นักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้อสอบให้ครบถ้วนตามลักษณะการสอบโดยทั่วไป หรือตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากำหนด

ห้ามนักศึกษานำเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กำหนดตามวรรคแรกเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำความผิดระเบียบการสอบ และต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กระทำต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๙/๒๕๕๙)

โดยที่ระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้กำหนดกรณีที่นักเรียนประจำหอพักของโรงเรียนกระทำความผิดฐานดื่มสุรา ของมีเมาหรือมีสุราไว้ในครอบครองไว้แล้ว โดยกรณีกระทำความผิดฐานดังกล่าวเป็นครั้งแรก ให้ลงโทษตัดคะแนนและเชิญผู้ปกครองนักเรียนผู้กระทำความผิด ดังนั้น แม้นักเรียนผู้กระทำความผิดจะเคยกระทำผิดในเรื่องอื่น ๆ และเคยถูกทำทัณฑ์บนไว้ แต่กรณีก็เป็น การกระทำคนละฐานความผิด ต่างกรรมต่างวาระกันกับการกระทำความผิดในครั้ง นี้ ประกอบกับระเบียบฉบับข้างต้นก็ได้กำหนดให้การเป็นนักเรียนหอพักโรงเรียนสิ้นสุดลง เพียงกรณีเดียว คือ เมื่อนักเรียนสิ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่อาจอ้างการทัณฑ์บนสำหรับการกระทำความผิดในครั้งก่อน มารวมพิจารณาเป็นเหตุในการออกคำสั่งให้นักเรียนดังกล่าวพ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียนได้ การที่ผู้บริหารโรงเรียนออกคำสั่งให้นักเรียน พ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนหอพักของโรงเรียน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ

^๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียนดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกตีมีสุราในหอพักของโรงเรียน โดยมีครูประจำหอพักในคืนนั้นเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งมีพยานหลักฐานเป็นแก้วสุรา ขนมหขบเคี้ยว ลังโฟมใส่น้ำแข็ง และบันทึกของผู้ฟ้องคดีในวันเกิดเหตุซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้กระทำผิด หลังจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือเชิญผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีให้มาพบ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและคำสั่งลงโทษให้ผู้ปกครองทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษให้ออกจากหอพักและต้องหาที่เรียนใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกล่ามโซ่ ทางโรงเรียนไม่เคยสอบสวนความจริง ไม่เคยเรียกผู้ฟ้องคดีหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถามถึงข้อเท็จจริง คงมีเพียงแต่คำรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีที่เขียนขึ้นเพราะความกลัวอาจารย์และสับสนในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงมีหนังสืออุทธรณ์การลงโทษต่อประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติว่า คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ ไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องการกระทำผิดระเบียบหอพัก จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีว่าให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนหอพัก (นักเรียนประจำ) ของโรงเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตตามคำร้องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนหอพัก (นักเรียนประจำ) ข้างต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำของผู้ฟ้องคดีหากเป็นความจริงดังที่ถูกล่ามโซ่ กรณีจะต้องด้วยความผิดฐานตีมีสุรา ของมีเงินเมา หรือมีสุราไว้ในครอบครอง ตามความในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๑ ฐานความผิดของระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตาราง ๘.๓ ซึ่งกำหนดว่า การกระทำความผิดฐานตีมีสุรา ของมีเงินเมา หรือมีสุราไว้ในครอบครอง ครั้งที่ ๑ ตัดคะแนน ๓๐ คะแนน รายการลงโทษเชิญผู้ปกครอง ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดฐานดังกล่าวมาก่อน กรณีจึงเป็นการกระทำความผิดฐานข้างต้นครั้งที่ ๑ จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดีจะถูกลงโทษตัดคะแนน ๓๐ คะแนน และเชิญผู้ปกครองตามนัยระเบียบดังกล่าว และโดยที่กรณีดังกล่าวมิใช่การกระทำความผิดที่ระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำ



ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไม่ได้ระบุไว้ หรือไม่เข้าข่ายของฐานความผิดตามระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยกระทำผิดระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มาแล้วในเรื่องชอยนม ดื่นสาย นำกระทะไฟฟ้ามาประกอบอาหารบนหอพัก เปิดเพลงโดยนำลำโพงมาต่อและเต็นรับนหอพัก รวมทั้งใส่สร้อย ต้มหู ซึ่งผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีได้ทำทัณฑ์บนไว้แล้วก็ตาม แต่กรณีก็เป็นการกระทำคนละฐานความผิด ต่างกรรมต่างวาระกันกับการทำความผิดในคดีนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาดำเนินการไปตามระเบียบของโรงเรียน ในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๑ ฐานความผิด ส่วนที่ ๒ การทำความผิด ส่วนที่ ๓ การสะสมคะแนนความผิด และส่วนที่ ๔ การลงโทษ ซึ่งมาตรการการลงโทษที่กำหนดไว้ในหมวดนี้คือ การตัดคะแนนความประพฤติ และการสะสมคะแนนความผิด ตลอดจนการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อหาทางแก้ไข โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอนและเพื่อเจตนาที่จะแก้แค้นสยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเป็นสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงไม่อาจอ้างถึงกรณีที่ผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ทำทัณฑ์บนไว้แล้วสำหรับการกระทำผิดระเบียบในครั้งก่อนมารวมพิจารณาเป็นเหตุในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียนในครั้งนี้ได้ อีกทั้งตามระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๗ การพ้นจากความเป็นนักเรียนประจำ ก็ได้กำหนดให้การเป็นนักเรียนหอพักโรงเรียนสิ้นสุดลงเพียงกรณีเดียว คือ เมื่อนักเรียนสิ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง แล้วเท่านั้น ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการออกคำสั่งให้นักเรียนที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนและเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียน ให้พ้นจากความเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียนได้แต่อย่างใด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในเวลาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดียังคงมีสภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อยู่ และเป็นนักเรียนประจำหอพักของโรงเรียน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนที่มีที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีก็ได้มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ประจำหอพักของโรงเรียนต่อไป ซึ่งกรณีเช่นนี้ ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังฯ ข้างต้น ได้กำหนดเป็นบทบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ประจำหอพักของโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าด้วยการอยู่ประจำ

ของนักเรียน และคุณสมบัติการเป็นนักเรียนของโรงเรียน จึงให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสถานภาพการเป็นนักเรียนหอพัก (นักเรียนประจำ) ของโรงเรียน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ และโดยที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และข้อ ๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้วางระเบียบดังกล่าวโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน เพื่อเจตนาที่จะแก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป โดยกำหนดโทษสูงสุดที่จะลงแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด คือ ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรึง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรึง พุทธศักราช ๒๕๔๙ อันเป็นระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนประจำที่ประพฤติดุกระเบียบหอพักของโรงเรียน จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ออกระเบียบของสถานศึกษาดังกล่าวต้องผูกพันตามกฎหมายที่ตนออกมาใช้บังคับด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อระเบียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรึง ว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรึง พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๕ กำหนดให้คำว่า “การทำกิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนหอพักที่กระทำความผิด ทำกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสถานศึกษาหรือต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้นักเรียนหอพักที่กระทำความผิดออกจากหอพัก จึงมิใช่เป็นการให้นักเรียนทำกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสถานศึกษาหรือต่อสังคมตามความมุ่งหมายของการลงโทษนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้แต่อย่างใด พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐๖/๒๕๕๙)

๔. การสอบและประเมินผล

การพิจารณาผลงานของนักเรียนโดยครูผู้สอนเพื่อวัดผลการเรียนการสอนย่อมเป็นดุลพินิจของครูผู้สอน เป็นเรื่องเฉพาะในแต่ละรายวิชาที่ต้องกระทำโดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของวิชานั้น ๆ ในระดับใด อันมีลักษณะเป็นดุลพินิจในการวินิจฉัยประเมินคุณค่าของครูผู้สอน การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการพิจารณาประเมินผลงานโดยศาล จึงสามารถตรวจสอบได้แต่เพียงว่า การประเมินผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้ดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นไปตาม



กระบวนการขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือมีการรับฟังข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการประเมินถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลพินิจหรือไม่เท่านั้น หากไม่ปรากฏว่ามีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน ศาลจะต้องเคารพดุลพินิจในการวินิจฉัยของครูผู้สอน ดังนั้น หากคำอธิบายรายวิชาการเขียนความเรียงตามหลักสูตรของโรงเรียนมีสาระสำคัญโดยสังเขปว่า นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถนำเสนอโดยใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนน่าเชื่อถือ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า การคิดเชิงวิเคราะห์จากการอ่านและการเขียนไปใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบของการเขียนรายงาน วิธีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกล่าวจึงเป็นดุลพินิจของครูผู้สอนโดยอาจประเมินจากคุณภาพของผลงานการเขียนเรียงความ หรืออาจใช้วิธีการตั้งคำถามและการอภิปรายแบบปากเปล่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลงานการเขียนเรียงความของผู้เรียนแต่ละรายก็ได้ หากวิธีการดังกล่าวจะสามารถทำให้ประเมินได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ในรายวิชานั้น ๆ

ส่วนการเพิ่มคะแนนให้กับผู้เรียนบางรายซึ่งได้ใช้สิทธิขอให้ครูผู้สอนทบทวนคะแนนผลการเรียนตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศกำหนดให้สิทธิไว้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการประเมินผลซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกนำมาใช้ในการประเมินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากผลคะแนนรวมของผู้เรียนบางรายดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีการปรับเพิ่มแล้ว ไม่เกินกว่าผลคะแนนรวมสูงสุดที่ใช้ในการวัดระดับผลการเรียน การใช้ดุลพินิจปรับเพิ่มคะแนนข้างต้น ย่อมยังไม่พอพึงได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลเสียไป

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนความเรียง ซึ่งห้องที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นครูผู้สอน โดยในระหว่างการเรียนการสอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการเก็บคะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน แยกเป็น ๔ หัวข้อ หัวข้อละ ๒๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเก็บรวม ๕๐ คะแนน ส่วนคะแนนสอบปลายภาคเรียน ๒๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๒ คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น ๖๒ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๒ ซึ่งทางโรงเรียนได้ประกาศ

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคลของภาคเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งได้ติดประกาศแจ้งให้นักเรียนที่ต้องการแก้ไขผลการเรียนให้ไปพบครูผู้สอนภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นได้มีนักเรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘ คน ได้ไปติดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอปรับแก้ไขคะแนน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ปรับแก้ไขคะแนนเพิ่มให้แก่นักเรียนทั้ง ๘ คน ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาการเขียนความเรียงของผู้ฟ้องคดีและนักเรียนร่วมชั้นกับผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขอให้มีการทบทวนผลการประเมินข้างต้นและขอทราบเหตุผลที่มีการปรับเพิ่มคะแนนให้แก่เรียนทั้ง ๘ คนด้วย แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการชี้แจงเหตุผลหรือดำเนินการทบทวนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอบิดาของผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ทบทวนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาการเขียนความเรียงของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้งผลการพิจารณาให้บิดาของผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชาการเขียนความเรียง ภาคการศึกษาที่พิพาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยหลักเกณฑ์การเก็บคะแนนสะสมหรือคะแนนสอบในแต่ละครั้ง เกณฑ์การให้คะแนนและคะแนนเต็มในแต่ละส่วน รวมทั้งคะแนนที่ผู้ฟ้องคดีและนักเรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีได้รับ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หมายถึง การกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ อันทำให้บุคคลนั้นไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างที่คุณนั้นพึงจะได้รับโดยปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันออกไปนั่นเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า นักเรียนทั้ง ๘ คน ได้เข้าพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นครูผู้สอนและได้มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขในงานเขียนเรียงความให้ดีขึ้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้โอกาสนักเรียนที่เข้าพบแก้ไขข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนให้เข้าใจถึงข้อผิดพลาดในงานเขียนและรับจะนำไปแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนที่จะมีการปรับแก้คะแนน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าพบและติดต่อกับครูผู้สอนตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนติดประกาศไว้เหมือนกับเพื่อนนักเรียนทั้ง ๘ คน ดังกล่าว การปรับเพิ่มคะแนนและแก้ไขผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาพิพาท จึงเป็นการดำเนินการที่มีเหตุผลรองรับและมีได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี



นอกจากนี้ ในการพิจารณาผลงานเพื่อวัดผลการเรียนการสอน ย่อมเป็นดุลพินิจของครูผู้สอน โดยเป็นเรื่องเฉพาะในแต่ละรายวิชาที่ต้องกระทำโดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของวิชานั้น ๆ ในระดับใด อันมีลักษณะเป็นดุลพินิจในการวินิจฉัยประเมินคุณค่าของครูผู้สอน การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการพิจารณาประเมินผลงานโดยศาล จึงสามารถตรวจสอบได้แต่เพียงว่า การประเมินผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้ดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือมีการรับฟังข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการประเมินถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลพินิจหรือไม่เท่านั้น โดยหากไม่ปรากฏว่ามีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน ศาลจะต้องเคารพดุลพินิจในการวินิจฉัยดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วิชาการศึกษาความเรียงที่พิพาทนั้น ปรากฏตามคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีสาระสำคัญโดยสังเขปว่า นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถนำเสนอโดยใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนน่าเชื่อถือ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า การคิดเชิงวิเคราะห์จากการอ่านและการเขียนไปใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบของการเขียนรายงาน ดังนั้น วิธีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกล่าวย่อมเป็นดุลพินิจของครูผู้สอน เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอันเกิดจากการเรียนการสอน ตลอดจนมีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ในระดับใด โดยอาจประเมินจากคุณภาพของผลงานการเขียนเรียงความ นอกจากนี้ ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการตั้งคำถามและการอภิปรายแบบปากเปล่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนแต่ละราย ซึ่งก็ถือเป็นดุลพินิจของครูผู้สอนซึ่งสามารถกระทำได้ หากวิธีการดังกล่าวจะสามารถทำให้ประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความรู้และสามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ ส่วนการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนทั้ง ๘ ราย นั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกนำมาใช้ในการประเมินได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว ผลคะแนนรวมของนักเรียนที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้าง ต่างก็มีคะแนนรวมหลังจากที่ได้มีการปรับเพิ่มแล้วไม่เกินกว่า ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเป็นผลคะแนนรวมสูงสุดที่ใช้ในการวัดระดับผลการเรียน ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ดุลพินิจในกรณีดังกล่าวจึงยังไม่พอฟังได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลเสียไป

นอกจากนี้ แม้หลักการรับฟังคู่กรณีและการให้คู่กรณีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จะถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งหากมีการละเอียดแล้ว ย่อมทำให้ คำสั่งทางปกครองนั้น ๆ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^๗ มีข้อยกเว้นประการหนึ่งกำหนดให้ผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่ต้องให้สิทธิดังกล่าว แก่คู่กรณีหากเป็นเรื่องของการแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล ดังนั้น เมื่อการประเมินผลในรายวิชาพิพาทมีลักษณะเป็นการแจ้งผลการสอบหรือวัดผลความรู้ หรือความสามารถของบุคคล ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและ ประเมินผลการเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบทุกกรณี ประกอบกับแม้จะมีได้มีการแจ้งวิธีการประเมิน ให้นักเรียนทราบ แต่กรณีการประเมินผลของนักเรียนรายอื่น ๆ ในรายวิชาพิพาทก็ได้ประสบปัญหา ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากเมื่อพิจารณาคะแนนของนักเรียนทั้งหมด ในชั้นเรียนเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๙ คน ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนทั้งในระดับดีมากจนถึง ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๗๙ คะแนน และคะแนนต่ำสุด ๕๖ คะแนน ซึ่งมีลักษณะของการกระจายตัวตามปกติของการวัดผลการศึกษา การไม่แจ้งหลักเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนดังกล่าวจึงมิได้ถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลวิชาการเขียนความเรียง เป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

อาศัยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้น จึงเห็นว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาการเขียนความเรียงให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖๗/๒๕๕๙)

^๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

- (๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง
- (๒) การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล
- (๓) การไม่ออกหนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
- (๔) การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
- (๕) การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
- (๖) การสั่งให้เนรเทศ



๕. การสำเร็จการศึกษา

โดยที่กำหนดการศึกษาและกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรทุกคน จึงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของมาตรฐานการศึกษาที่นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ไม่มีการใช้ดุลพินิจอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั้น การที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายหลังจากวันสิ้นสุดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามปฏิทินการศึกษา อันเป็นการส่งวิทยานิพนธ์ในขณะที่ได้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้ว จึงเป็นการส่งวิทยานิพนธ์ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ การที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับการส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รายดังกล่าว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจตนาถ่วงเวลาหรือมีเหตุที่ไม่สุจริต จึงชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยไม่เสนอชื่อนักศึกษาข้างต้นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน การกระทำของมหาวิทยาลัยจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นตามที่ได้รับทุนการศึกษาวิจัยโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับมหาวิทยาลัยนาไกโอกะเป็นเวลา ๑ ปี หลังจากเดินทางกลับประเทศ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมและได้ส่งผลการวิจัยให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการเขียนวิทยานิพนธ์ จึงได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีทำวิจัยและเขียนบทความเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงได้เขียนบทความเสนอตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาก็ได้มีคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้จัดสอบวิทยานิพนธ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่างานเขียนวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดียังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามคุณภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องการ จึงระบุในคำขอของผู้ฟ้องคดีว่า เห็นควรให้จัดสอบภายในเดือนเมษายนเมื่อนักศึกษามีงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งเป็นบทความที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถให้สำเร็จการศึกษาได้ หลังจากนั้น บทความของผู้ฟ้องคดีได้รับการตอบรับจาก